1.10.82

ĐIỀU KHOẢN
BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG (HÀNG THAN)

NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Loại trừ những rủi ro đã qui định trong các điều khoản 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mất mát hoặc hư hỏng gây ra cho đối tượng được bảo hiểm do

Điều khoản rủi ro

1.1 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự;

1.2 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự.

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất từ một rủi ro được bảo hiểm theo các điều khoản này và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

Điều khoản tổn thất chung

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

3 Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:

Điều khoản loại trừ chung

3.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được qui cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm;

3.2 Đối tượng được bảo hiểm rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường;

3.3 Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hay tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm;

3.4 Mất mát hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí được chi trả theo Điều 2 kể trên);

3.5 Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu;

3.6 Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh do thiếu, vắng hoặc kiềm giữ nhân công thuộc bất kỳ công việc nào phát sinh từ bất kỳ cuộc đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự;

3.7 Bất kỳ khiếu nại nào về mất mát hoặc trễ nải hành trình hoặc chuyến đi;

3.8 Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay, phóng xạ hoặc tương tự;

3.9 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại một bên tham chiến.

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

4.1 Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi:

Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển;

Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển Container không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào phương tiện đó.

4.2 Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng tàu không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Điều khoản vận chuyển

5 5.1 Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng được xếp lên tàu tại cảng hoặc địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục trong quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực khi hàng được dỡ khỏi tàu tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

5.2 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ thuộc qui định kết thúc nói trên và qui định trong Điều 6 dưới đây trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm , tàu chạy chệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc người thuê tàu.

6 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo một cách khác trước khi dỡ hàng tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng như qui định của Điều 5 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi Người được bảo hiểm có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc: *Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển*

6.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn mười lăm (15) ngày sau khi hàng bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước, hoặc

6.2 Nếu hàng hoá được gửi đi trong thời hạn mười lăm (15) ngày nói trên(hoặc bất kỳ thời hạn mở rộng nào đã thoả thuận) để tới nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những qui định của Điều 5 kể trên.

7 Sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận. *Điều khoản thay đổi hành trình*

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để có thể đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản quyền lợi bảo hiểm*

8.2 Theo Điều 8.1 nói trên, Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm này có hiệu lực, cho dù tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết trước về tổn thất đó và Người bảo hiểm chưa biết.

9 9.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm về giá trị tăng thêm nào cho hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới *Điều khoản giá trị tăng thêm*

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

9.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và của tất cả các hợp đồng giá trị tăng thêm mà Người được bảo hiểm thực hiện cùng bảo hiểm cho tổn thất đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

10 Bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. *Điều khoản không áp dụng*

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

11 Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm , những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm này là: *Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm*

11.1 Phải thực hiện mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

11.2 Phải bảo lưu và thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hoá hay người thứ ba khác

và Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghiã vụ này.

12 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc khôi phục lại đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc sự chấp nhận từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên. *Điều khoản từ bỏ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

13 Điều kiện của bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải hành động một cách khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống thuộc khả năng kiểm soát của họ. *Điều khoản khẩn trương hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

14 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

GHI CHÚ: Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

CL.268

DBV Insurance

DBV INSURANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY
25th Floor, Vinacomin Building, No. 3 Duong Dinh Nghe, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1.10.82

INSITUTE STRIKES CLAUSES (COAL)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clause 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by *Risks clause*

1.1 strikes, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

2 This insurance covers general average and salvage charges determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and pratices, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. *General Average Clause*

EXCLUSIONS

3 In no case shall this insurance cover *General Exclusions Clause*

3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject- matter insured

3.3 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

3.4 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

3.5 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers characters or operators of the vessel

3.6 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description on whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion.

3.7 Any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

3.8 Loss damage or expense arising from the use of any weapon of

war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter

3.9 Loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.

4 4.1 in no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseawothiness and Unfitness Exclusion Clause

unseawothiness of vessel or craft,

unfitness of vessel craft conveyance or container for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseawothiness or unfitness.

DURATION

5 5.1 This insurance attaches as the subject-matter insured is loaded on board the oversea vessel at the port or place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates as the subject-matter insured is discharged overside from the oversea vessel at the destination named herein.

Transit Clause

5.2 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or characters under the contract of affreightment.

6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in forcem, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

Termination of Contract of Carriage Clause

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or,

unless otherwise specially ageered, until the expiry of 60 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur,

6.2 if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or aany agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

7 Where, after attachment of this insurance, the destiantion is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. *Change of Voyage Clause*

CLAIMS

8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. *Insurable Interest Clause*

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occuring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts indured under all other insurancces.

BENEFIT OF INSURANCE

10 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISSING LOSSES

11 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimissing such loss, and *Duty of Assured Clause*

11.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in persuance of these duties.

12 Measures taken by the Assure or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject – matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the righs of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

13 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTIVE

14 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

Note: It is necessary for the Assured when they become awere of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent unpon compliance with this obligation.

CL.268